



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 54**

Del  
03/05/2024

OGGETTO: Atto di citazione in rinnovazione davanti al Tribunale Civile di Catanzaro – Atto di indirizzo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE  
Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO  
Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **03** Del mese di **Maggio**

Alle ore **13.35** Nella sala delle adunanze del suddetto  
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:

| N° | Cognome   | Nome     | Carica      | Presente |
|----|-----------|----------|-------------|----------|
| 1  | MUCCARI   | Pasquale | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CARABETTA | Stefano  | Vicesindaco | SI**     |
| 3  | TALOTTA   | Rosetta  | Assessore   | SI*      |
| 4  | CACCIA    | Franco   | Assessore   | SI*      |
| 5  | TROMBETTA | Mariella | Assessore   | SI       |

Assiste il segretario comunale      Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,  
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i  
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che il sig. Ottolino Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Spartaco Ponteduro, ha proposto, davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, atto di citazione in rinnovazione contro il Comune di Squillace nonché contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, affinché la predetta Autorità giudiziaria:

- accerti e dichiari la responsabilità del Comune di Squillace e dell'ASP di Catanzaro in solido, nella causazione del sinistro descritto nel predetto atto di citazione;
- Accerti e dichiari che tutti i danni subiti dall'odierno attore sono la conseguenza diretta e/o indiretta del sinistro per cui è causa;
- Condanni il Comune di Squillace e l'ASP di Catanzaro in solido, al risarcimento di tutti i danni personali e materiali nonché al rimborso delle spese affrontate, nella somma pari ad Euro 51.266,19, oltre interessi legali decorrenti dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, previa C.T.U., di cui si chiede l'ammissione;
- condanni i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio e degli oneri accessori da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale si dichiara antistatario;

**Ritenuto** che il Comune di Squillace debba costituirsi nel predetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;

**Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

**Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

## **DELIBERA**

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio instaurato davanti al Tribunale civile di Catanzaro, a seguito di atto di citazione in rinnovazione proposto dal sig. Ottolino Antonio, per il tramite di un professionista;

2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

*Attesa l'urgenza del presente provvedimento;*

*Con separata, unanime votazione*

### **DELIBERA**

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

03/05/2024

Delibera n. 54

IL PRESIDENTE

F.TO (DOTT. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

23 MAG. 2024

